

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה אבוטבול
מיכאל מלכיאלי
יוסף טייב
אברהם בצלאל
יעקב מרגי
אוריאל בוסו

פ/25/453

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – התקנת מכשיר לבדיקת רמת אלכוהול), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 2 1. בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968¹, בסעיף 2 –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(2א) (1) בעסק כאמור בסעיף קטן (א), המנוי בתוספת הראשונה

יותקן במקום בולט ונגיש מכשיר ייעודי לבדיקת אלכוהול באוויר נשוף, כמשמעותו בסעיף 64ב(א) לפקודת התעבורה ;

(2) השר רשאי לקבוע בתקנות תשלום מרבי אותו יוכל לגבות

בעל העסק בעבור ביצוע בדיקה כאמור בסעיף קטן זה."

(2) בסעיף קטן (ד), אחרי "(א) יבוא "ו-(2א)".

דבר ה ס ב ר

תופעת השכרות, על השלכותיה, מהווה כיום את אחת הסכנות החמורות המאיימות על שלום הציבור והסדר הציבורי, והיא בעלת תרומה רבה להתפתחותן של תופעות שליליות בחברה, שאחת המרכזיות שבהן היא תאונות דרכים חמורות וקטלניות.

בין החומרים הידועים כחומרים פסיכו-אקטיביים, כגון סמים וטבק, מצוי גם האלכוהול, אשר השפעתו הפסיכו-אקטיבית עלולה לבוא לידי ביטוי בהשפעה משמעותית על מערכת העצבים. האלכוהול משבש את פעילות המערכת וגורם, בין היתר, להתנהגות אימפולסיבית ולהפרעות בכושר השיפוט.

ההסבר הביולוגי לכך הוא כי שתיית אלכוהול קשורה לירידה בסרוטונין (serotonin), חומר כימי המצוי במוח ומווסת את התנהגות האדם. ירידה ברמת הסרוטונין עלולה לגרום להתנהגות אלימה (מתוך מחקר בנושא צריכת אלכוהול בקרב ילדים ובני נוער, שנערך על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת והוגש לוועדה לזכויות הילד ביום 25 באוקטובר 2009).

הצעת חוק נועדה להגביר את המודעות הציבורית לסכנות הגלומות בנהיגה תחת השפעת אלכוהול, ולהטמיע בקרב ציבור הנהגים את חשיבות ביצוע הבדיקה במטרה למנוע תאונות דרכים.

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

לכן, מוצע לקבוע כי עסקים המורשים למכור אלכוהול בשעות הלילה יחויבו להחזיק מכשיר לבדיקת אלכוהול בסיסית, שיאפשר לצרכן האלכוהול ידיעה פוזיטיבית בנוגע לרמת האלכוהול בדמו והאם היא מאפשרת לו לנהוג ברכב. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2603). הצעת החוק זהה לפ/24/2603 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)